وهو لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره وأما اذا كان المرض بصنعه كان جرح نفسه او القاها من جبل او سطح فالمختار أنها لا تسقط الكفارة عنه قاله الكمال وفي جمع العلوم اتعب نفسه في شئ او عمل حتى اجهده العطش فأفطر كفر لانه لانه ليس بمسافر ولا مريض وقيل بخلافه وبه اخذ البقالي (ولا تسقط عمن سوفر به كرها) كما لو سافر باختياره (بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية) لان العذر لم يجئ من قبل صاحب الحق (والكفارة تحرير رقبة) ليس بها عيب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل (ولو كانت غير مؤمنة) لاطلاق النص (فان عجز عنه) أي التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها (صام شهرين متتابعين ليس فيها يوم عيد ولا) بعض (أيام التشريق) للنهي عن صيامها (فان لم يستطع الصوم) لمرض أو كبر (أطعم ستين مسكينا) أو فقيرا ولا يشترط اجتماعهم والشرط أن (يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين) وهذا هو الاعدل لدفع حاجة اليوم بجملته (أو) يغديهم (غداءين) من يومين (أو) يعشيهم (عشاءين) من ليلتين (أو عشاء وسحورا) بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا حتى لو غدى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الاطعام لاحد الفريقين ولو أطعم فقيرا ستين يوما أجزأه لانه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقير آخر والشرط اذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم والشعير لا بد من أدم معه لخشونته وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل الجائع (أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو) من (دقيقه أو) من (سويقه) أي البر (أو) يعطي كل فقير (صاع تمر أو) صاع (شعير) أو زبيب (أو) يعطي (قيمته) أي قيمة النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه

الصيام وصرفه الى نفسه والا اكتفى بخمسة عشر صاعا عيني وقوله لا أستطيع صوم شهرين متتابعين أي بغير وقاع فيهما نهارا أفاده السيد في الحاشية (قوله وهو لا يتجزأ) أي استحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فلا يكون بعضه ثابتا وبعضه ساقطا (قوله في عدم استحقاقه) أي صوم اليوم الذي أفطر فيه وقوله بعروض متعلق بتمكنت وفي نسخة فتمكن ويجوز التذكير والتأنيث في مثل هذا (قوله فالمختار أنها لا تسقط الكفارة) لانها بفعل العباد فلا يؤثر في اسقاط حق الشرع ولان المرض من الجرح ان وجد يكون مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي (قوله أتعب نفسه في شئ) أي أتعب الحر الخ قال في الوهبانية

وان أجهد الانسان بالشغل نفسه * فأفطر في التكفير قولين سطروا

قال المؤلف في شرحها صورتها صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا تلزمه وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الامة اذا أجهدت نفسها لانها معذورة تحت قهر المولى ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد كذا في تحفة الاخيار (قوله عمن سوفر به كرها) أي وقد أفطر قبل سفره أما اذا أفطر بعد سفره مطلقا فلا خلاف في سقوط الكفارة (قوله صاحب الحق) هو الله تعالى (قوله تحرير رقبة) بنية الكفارة ولو صغيرا رضيعا أو مرهونا أو آبقا علمت حياته أو مجنونا أو خصيا أو أعور أو مقطوعا احدى يديه أو احدى رجليه أو قريبه وقد اشتراه بنية الكفارة وتمامه مبين في كفارة الظهار من الدر (قوله ليس بها عيب فوات الخ) الاضافة للبيان وانما تفوت منفعة البطش بقطع اليدين معا ومنفعة المشي بقطع الرجلين معا (قوله والكلام) كالاخرس (قوله والنظر) كفاقد عينيه معا (قوله والعقل) كالمجنون الذي لا يفيق فمن يفيق يجوز في حال افاقته (قوله لاطلاق النص) أي الحديث (قوله وملك ثمنها) أتى بالواو ليفيد أنه لا يكون عاجزا الا اذا عجز عنهما وبالقدرة على أحدهما يعد قادرا (قوله صام شهرين متتابعين) ولو ثمانية وخمسين يوما لو بالهلال والا فستين يوما ولو قدر على التحرير آخر الاخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر فان أفطر ولو بعذر غير الحيض استأنف ويلزمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتى لو لم تصل تستأنف ذكره السيد (قوله أو فقيرا) ولا يجزئ اطعام غير المراهق در عن البدائع (قوله أن يغديهم ويعشيهم الخ) أو يغديهم ويعطيهم قيمة العشاء أو عكسه در (قوله أو يعطي كل فقير نصف صاع) وقدر نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري فالربع المصري يكفي عن ثلاثة مع زيادة فيه (قوله من غيره) أي غير البر (قوله من غير المنصوص عليه) متعلق بيعطي (قوله